

Практическое занятие 5 (в формате дискуссии).

Тема: Основы уголовного права.

Цель: глубокое и всестороннее изучение и усвоение студентами вопросов уголовного права, его методологических основ и институциональных характеристик как отрасли права, науки и учебного курса; обобщение итогов дискуссии о названии и предмете отрасли права.

Вопросы для обсуждения:

1. Нормы уголовного права
2. Понятие преступления
3. Состав преступления
4. Уголовная ответственность

Темы научных сообщений и докладов:

1. Источники уголовного права России
2. Понятие иммунитета в уголовном праве
3. Мотив совершения преступления и его уголовно-правовое значение
4. Невменяемость в уголовном праве и ее юридическое значение
5. Принципы уголовного права
6. Организатор преступления и пределы его уголовной ответственности
7. Совокупность преступлений и ее виды

Тестовые задания (правильный ответ необходимо обосновать ссылкой на конкретную статью или доктринальный источник):

1. Кумулятивная санкция предусматривает:

- а. исключительно один (основной) вид наказания
- б. исключительно дополнительный вид наказания
- в. возможность совмещения нескольких видов наказания

2. К факультативным признакам объективной стороны относятся:

- а. причинная связь между деянием и последствиями, место совершения преступления
- б. место преступления, способ его совершения, орудие
- в. место преступления, само деяние и его последствия

3. Что не относится к субъективной стороне преступления:

- а. вина
- б. мотив
- в. окружающая обстановка

4. Имеет ли значение, если преступление совершено из-за религиозной вражды:

- а. отягчает наказание
- б. не имеет
- в. смягчает наказание

5. К формам хищения не относится:

- а. кража
- б. присвоение
- в. вымогательство

6. Что не является элементом состава преступления:

- а. субъект
- б. объект
- в. наказание

7 - Тест. В чем основное отличие уголовной отрасли права от других:

- а. метод регулирования правоотношений
- б. суровость санкций
- в. предмет и метод регулирования правоотношений

8. Возможна ли аналогия закона в российском уголовном праве

- а. в исключительных случаях
- б. невозможна
- в. возможна

9. Как исчисляется срок обязательных работ:

- а. в месяцах
- б. в неделях
- в. в часах

10. За совершение изнасилования ответственность наступает с:

- а. 18 лет
- б. 14 лет
- в. 16 лет

11. Последствия могут быть:

- а. материальными или нематериальными
- б. тяжкими или нетяжкими
- в. квалифицированными или неквалифицированными

12. Какое наказание относится к основным:

- а. штраф
- б. обязательные работы
- в. ограничение свободы

13. Как определяется время совершения преступления:

- а. время совершения опасного для общества деяния вне зависимости от последствий
- б. время, когда наступили опасные последствия
- в. приобретение орудия для совершения опасного деяния

14. Толкование уголовного закона по способу не может быть:

- а. обыденным
- б. грамматическим
- в. систематическим

15. Лицо достигло определенного возраста:

- а. в день своего рождения
- б. на следующий день после дня рождения
- в. за сутки до дня рождения

Практические задачи:

Задача 1.

Тринадцатилетний Мохов, страдающий олигофренией в легкой степени, встретил семидесятилетнего Савина и, угрожая игрушечным пистолетом, потребовал у него деньги. Савин ответил, что у него денег с собой нет. Тогда Мохов обыскал Савина, и не найдя у него денег, отпустил его, сказав: «Если не найдешь для меня 200 руб. и не принесешь их сюда, заказывай себе могилу».

Имеются ли в действиях Мохова признаки состава преступления и можно ли привлечь его к уголовной ответственности? (См. УК РФ ст. 14, 15, 19, 21, 25, 29, 87, 162).

Задача 2.

Семнадцатилетние Дронов и Перов поместили в большую спортивную сумку одиннадцатилетнего Сухова, застегнули ее и сдали в камеру хранения железнодорожного вокзала. Ночью Сухов вылез из сумки, осмотрелся и обыскал содержимое ряда чемоданов и сумок. Изъятые им вещи и деньги положил на дно сумки, в которую под утро залез обратно. Утром Дронов и Перов забрали сумку с Суховым. Такой прием они повторяли несколько раз, пока Сухова не обнаружили в сумке работники вокзала. Таким способом подростки завладели деньгами и вещами на сумму более пятидесяти тысяч рублей.

Дайте анализ уголовно-правовой ситуации.

Имеются ли в действиях указанных лиц признаки состава преступления? (См. УК РФ ст. 14, 17, 20, 24, 32, 35, 87, 90-92, 150)

Задача 3.

Пятнадцатилетние Шохин и Савельев надели черные маски и, желая над кем-нибудь подшутить, поздно вечером вышли на улицу. Увидев знакомого им Ковалева с девушкой, они приблизились к ним. Шохин сзади схватил за туловище Ковалева, а Савельев направил на него газовый пистолет и произнес: «Не трепыхайся, будет хуже». Ковалев вырвался и нанес удар ногой в живот Шохину и трижды Савельеву по голове. В результате последнему была причинена черепно-мозговая травма, от которой он, не приходя в сознание, скончался на следующий день. Ковалев и его спутница скрылись с места происшествия, однако в дальнейшем они были обнаружены и задержаны.

Дайте уголовно-правовую оценку изложенным обстоятельствам.

Имеется ли в действиях указанных лиц состав преступления?

Подлежит ли Ковалев уголовно-правовой ответственности? (См. УК РФ ст. 14, 15, 24, 26, 37, 109).

Задача 4.

Багиров, проживая в гостинице, похитил из соседнего номера у Джамалова 20 г гашиша. На другой день в квартире Исаева Багиров предложил четырнадцатилетнему Волину выкурить сигарету, пообещав ему «необычайный кайф» от этого. Волин выкурил предложенную сигарету. Следствием установлено, что хозяин квартиры Исаев на протяжении года предоставлял свою квартиру различным лицам для употребления наркотиков, за что получал деньги и спиртные напитки.

Дайте уголовно-правовой анализ изложенных фактов.

Имеется ли в действиях Багирова и Исаева состав преступления?

Можно ли привлечь к уголовной ответственности Джамалова, Исаева, Багирова и Волина? (См. УК РФ ст. 14, 15, 17, 20, 228, 228.1, 229, 230, 232).

Рекомендуемая литература по теме:

1. Авдийский В.И., Букалерева Л.А. Правоведение. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Изд. Юрайт, 2018. – 333с.
2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов (под ред. В.Б. Исакова). - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2017. - 480 с.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов – выборочная проверка выполнения заданий.

Формы текущего контроля знаний и освоенных компетенций – собеседование по теме семинара, научное сообщение, доклад.